

SHARIFAH NUR AISHAH BINTI SYED IMAM
LWN.
SYED IMAM BIN SYED NOOR

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Haji Abdul Hamid (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Ahli)

Pada 22 Oktober 2024 / 19 Rabiulakhir 1446H

Rayuan No. 2311-A0010-001-0115

Rayuan Keputusan Bantahan Awal (Tarik Balik Hibah)

Peguam Syarie Perayu: Muhammad Fadhil bin Abd Razak dan Mohamad Shahril bin Mohamad Nasir (Tetuan Afiq Fadhil & Associates)

Peguam Syarie Responden: Nur Liyana binti M. Zapawi dan Mohammad Hafizzuddin bin Basri (Tetuan Mohd Irwan Mohd Mubarak)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

1) Bantahan awal adalah merujuk kepada permohonan yang dibuat oleh pihak-pihak atau pihak berkepentingan untuk meminta mahkamah menolak atau membatalkan sesuatu kes sebelum ia diteruskan dengan perbicaraan penuh. Lazimnya bantahan awal dibuat pada peringkat awal prosiding atau dalam tempoh masa yang munasabah berdasarkan alasan-alasan perundangan tertentu yang

menunjukkan bahawa kes tersebut tidak patut diteruskan. Tujuan utama bantahan awal adalah untuk menjimatkan masa dan kos mahkamah serta pihak yang terlibat, dengan memastikan bahawa hanya kes-kes yang mempunyai merit yang dibicarakan. Kes-kes yang tidak berasas atau yang mempunyai isu-isu perundangan yang telah jelas diputuskan, tidak perlu dibebankan kepada mahkamah dan pihak-pihak yang terlibat untuk perbicaraan.

2) Dalam rayuan ini Perayu tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah menolak bantahan awal Perayu supaya tuntutan menarik balik hibah diketepikan.

LATAR BELAKANG KES

3) Pada 25/01/2023, Responden telah memfailkan tuntutan penarikan balik hibah dalam kes Saman No. 2301-H0610-333-0041.

4) Pada 29/03/2023, Perayu telah memfailkan permohonan bantahan awal melalui Permohonan No. 2303-H0610-483-0205 untuk mendapatkan perintah supaya mahkamah membatalkan dan/atau mengenenpikan prosiding tuntutan penarikan balik hibah yang difailkan oleh Responden.

5) Pada 24/10/2023, YA Hakim Bicara antara lain telah memutuskan bahawa mahkamah menolak bantahan awal dan memerintahkan kes Saman No. 2301-H0610-333-0041 diteruskan prosiding dengan segera serta kos diawardkan kepada Responden sebanyak RM500.00.

6) Pada 06/11/2023 Perayu telah memfailkan Notis Rayuan berdasarkan alasan-alasan seperti berikut:

- 6.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengulas alasan-alasan yang dinyatakan dalam permohonan mahupun Afidavit Sokongan dan Afidavit Balasan Perayu sebaliknya hanya merujuk kepada Afidavit Responden sahaja;
- 6.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memerintahkan kes penarikan balik hibah diteruskan sedangkan tidak pernah wujud apa-apa perintah yang membuktikan/mengesahkan bahawa pindah milik di bawah borang 14A Kanun Tanah Negara yang dibuat oleh Perayu dan Responden adalah suatu hibah dari segi hukum Syarak;
- 6.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila gagal meneliti dan mengambil kira bukti-bukti yang diekshibitkan Perayu bahawa harta yang menjadi pertikaian bukan lagi dibawah pemilikan Perayu sebaliknya telah dicagarkan kepada pihak ketiga;
- 6.4 YA Hakim Bicara telah khilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila gagal meneliti dan mengambil kira bukti-bukti yang diekshibitkan Perayu bahawa harta yang menjadi subjek pertikaian telah berubah sifatnya daripada yang asal; dan
- 6.5 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengawardkan kos kepada Responden sebanyak RM500.00.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

7) Rayuan ini difailkan oleh Perayu bagi mencabar keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah menolak bantahan awal Perayu berhubung isu penarikan balik hibah. Perayu berhujah bahawa tuntutan penarikan balik hibah adalah tidak teratur dan tidak mempunyai merit. Bantahan awal ini dikemukakan berdasarkan beberapa alasan yang dikatakan boleh membatalkan keperluan untuk perbicaraan. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak bantahan ini dengan alasan bahawa isu-isu yang dibangkitkan mempunyai merit dan memerlukan perbicaraan penuh sebelum dimuktamadkan.

8) Perayu telah membangkitkan beberapa isu di Mahkamah Tinggi Syariah, antaranya:

- 8.1 Tuntutan penarikan balik hibah tidak teratur dan tidak mempunyai merit. Perayu berpendapat bahawa permohonan Responden untuk menarik balik hibah tidak mempunyai asas yang kukuh. Menurut Perayu, tiada alasan yang sah atau bukti mencukupi yang boleh menyokong tuntutan tersebut. Oleh itu, permohonan tersebut tidak wajar dipertimbangkan oleh mahkamah.
- 8.2 Tiada Pengesahan hibah oleh mana-mana mahkamah yang menunjukkan bahawa hibah telah berlaku. Tanpa pengesahan mahkamah, tidak sepatutnya ada tuntutan untuk menarik balik hibah, kerana hibah itu sendiri belum dibuktikan wujud melalui saluran rasmi.
- 8.3 Harta yang dipertikaikan telah dipindah milik secara sah di bawah Kanun Tanah Negara, maka sebarang tuntutan berkaitan hibah adalah tidak relevan.

8.4 Perayu juga menegaskan bahawa harta tersebut dipindah milik melalui Borang 14A, yang merupakan pemberian sah berasaskan kasih sayang antara bapa dan anak kandung, bukan melalui hibah.

9) Kami ingin menegaskan bahawa sesuatu prosiding interlokutori adalah untuk memutuskan tentang isu bidang kuasa dan persoalan undang-undang dan bukannya untuk memutuskan persoalan fakta. Perkara ini telah dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes **Mohd Amir Bin Ahmad lwn. Zubaidah Binti Yusoff (Kes Rayuan No. 10000-041-0060-2016)**.

“[15] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa sesuatu prosiding interlokutori hanyalah untuk memutuskan tentang isu bidang kuasa dan persoalan undang-undang, dan bukannya untuk memutuskan fakta. Dalam kes tersebut, tidak timbul isu bidang kuasa ataupun persoalan undang-undang, isu yang wujud adalah berkaitan dengan fakta yang memerlukan pembuktian iaitu sama ada harta tersebut adalah harta sepencarian atau tidak.”

10) Seterusnya dalam menimbangkan rayuan ini dengan hormatnya kami merujuk kepada kes **Majlis Agama Islam Selangor lwn. HICOM Gamuda Development Sdn Bhd Dan Seorang Lagi [2012] 3LNS 40**. Panel Rayuan Syariah Selangor dalam mengulas isu wakaf menyatakan seperti berikut:

“4.16 Kami berpendapat bahawa isu ini bukan merupakan isu bidangkuasa atau melibatkan persoalan undang-undang. Sebaliknya ia merupakan isu tentang fakta yang perlu diputuskan selepas mendengar dan memperhalusi keterangan semua pihak yang berkaitan. Ianya sudah pasti hanya berlaku melalui perbicaraan

penuh. Adalah tidak tepat Y.A Hakim Bicara memutuskan tidak wujud wakaf hanya semata-mata bersandarkan Afidavit-afidavit dalam kes Bantahan Awal Responden Pertama”

11) Merujuk kepada alasan-alasan rayuan yang telah dihujahkan oleh kedua-dua pihak serta isu-isu yang dibangkitkan oleh Perayu di peringkat bantahan, kami akan menilai terlebih dahulu sama ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Perayu wajar diputuskan melalui bantahan awal ataupun perlu melalui proses perbicaraan. Perkara ini penting supaya asas bantahan diperhalui terlebih dahulu oleh mahkamah sebelum memutuskan berkaitan merit kes.

Isu: Sama ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Perayu dalam bantahan awalnya wajar diputuskan melalui bantahan ataupun perlu melalui perbicaraan penuh

12) Setelah mencermati hujah kedua-dua pihak dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan, kami telah membuat pertimbangan bahawa antara persoalan utama yang dibangkitkan oleh Perayu adalah mengenai kewujudan hibah dan kesahihan proses pindah milik melalui Borang 14A. Kami berpendapat kedua-dua isu ini adalah melibatkan pertikaian fakta material yang perlu diputuskan oleh mahkamah.

13) Perayu mendakwa bahawa tiada pengesahan hibah daripada mana-mana mahkamah yang membuktikan kewujudannya. Kami berpendapat persoalan sama ada hibah itu wujud atau tidak, sah atau terbatal memerlukan pembuktian yang lebih konkrit. Bukti ini boleh dalam bentuk dokumen hibah yang sah atau keterangan dari saksi-saksi yang relevan, yang hanya dapat dikemukakan dalam perbicaraan penuh.

Mengeluarkan keputusan muktamad tanpa mendengar keterangan penuh mengenai fakta-fakta secara menyeluruh akan menafikan peluang kedua-dua pihak untuk mempertahankan kes secara adil.

14) Selain itu, isu berkaitan pindah milik harta melalui Borang 14A turut memerlukan penelitian terhadap bukti-bukti dokumentasi. Borang 14A di bawah Kanun Tanah Negara berkaitan dengan pindah milik harta berasaskan kasih sayang antara ahli keluarga. Perayu menegaskan bahawa pindah milik tersebut sah dan tidak melibatkan hibah. Oleh itu, mahkamah perlu meneliti sama ada proses tersebut benar-benar melibatkan pemberian hibah atau hanya merupakan pindah milik biasa. Ini adalah persoalan fakta yang memerlukan keterangan dari saksi atau dokumen yang sah, termasuk dokumen pindah milik dan bukti lain berkaitan dengan niat sebenar di sebalik pindah milik tersebut.

15) Seterusnya, mahkamah juga perlu mempertimbangkan sama ada proses pindah milik yang dikatakan telah selesai benar-benar memenuhi syarat sah di bawah undang-undang. Dalam hal ini, persoalan sama ada pindah milik tersebut berlaku melalui hibah atau Borang 14A adalah teknikal. Mahkamah tidak dapat menyelesaikan perkara ini hanya berdasarkan afidavit atau hujahan teknikal, tetapi memerlukan keterangan dari kedua-dua pihak untuk memastikan kesahihan proses tersebut.

16) Hak seorang bapa untuk menarik balik hibah pula melibatkan hak substantif. Ia perlu dibicarakan berdasarkan keseluruhan fakta kes dan perundangan serta hukum Syarak. Ia tidak boleh ditolak hanya semata-mata berdasarkan isu teknikal.

Pihak-pihak harus diberi peluang yang sama untuk melalui proses perbicaraan sebelum mahkamah membuat keputusan.

17) Dalam kes **Seruan Gemilang Makmur Sdn Bhd v. Kerajaan Negeri Pahang [2016] 3 CLJ 1**, keputusan Mahkamah Persekutuan menekankan bahawa isu substantif harus dibenarkan untuk diteruskan dalam perbicaraan penuh apabila terdapat pertikaian material yang memerlukan bukti lanjut. Apabila terdapat pertikaian fakta yang *substansial*, kes tersebut tidak boleh ditolak pada peringkat awal hanya berdasarkan isu prosedur atau *locus standi*. Kes tersebut perlu diteruskan ke perbicaraan penuh untuk membolehkan semua bukti dibentangkan dan disoal balas. Ini menunjukkan bahawa isu substantif tidak boleh ditolak mentah-mentah tanpa perbicaraan yang adil, terutamanya apabila terdapat elemen pertikaian yang material.

18) Secara keseluruhan, persoalan fakta-fakta dalam kes ini berkait rapat dengan perincian dokumen, saksi, dan niat sebenar para pihak dalam proses pemberian atau pindah milik harta. Justeru, mahkamah perlu memastikan bahawa semua fakta ini diperhalusi dalam perbicaraan penuh untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

19) Isu-isu fakta seperti wujudnya hibah, sahnya proses pindah milik, dan kausa tindakan yang dipertikaikan memerlukan perbicaraan penuh untuk diputuskan dengan adil. Sebarang keputusan awal yang dibuat tanpa perbicaraan akan menjejaskan hak pihak-pihak yang terlibat.

20) Kami berpuas hati bahawa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah bertindak dengan betul apabila memutuskan bahawa isu-isu yang dibangkitkan melibatkan persoalan fakta material yang perlu diputuskan melalui perbicaraan penuh. Oleh itu, menolak rayuan ini dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah adalah penting untuk menjamin proses keadilan yang menyeluruh.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan serta hujah pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan seperti berikut:

- 1) Rayuan Perayu ditolak.

Penghakiman diberikan oleh;

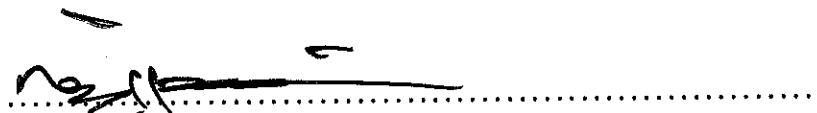


1.
YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL HAMID
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2.
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3.
YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor